



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

- | | |
|---|------------------|
| 1 | חיון דורית |
| 2 | משיח אילן |
| 3 | פרח כפרברעים חנא |
| 4 | בסר פרל |
| 5 | לוגשי דליה |
| 6 | לוגשי שלמה |
| 7 | חיון תומר |

תובעים

באמצעות ב"כ: עו"ד ש. יטיב ואח'
רח' ואדי סאליב 30, חיפה
טל': 04-6813566 פקס: 04-6813566

נגד

בידיים טובות, נכסים ויזמות מ.ל. בע"מ

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד לוי עוזיאל
דרך הים 46, ת.ד. 6564, חיפה 3106402
טל': 04-8111360 פקס: 04-8111380

בידיים טובות, נכסים ויזמות מ.ל. בע"מ

בתיק:
8/193/2020

תובעת שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד לוי עוזיאל
דרך הים 46, ת.ד. 6564, חיפה 3106402
טל': 04-8111360 פקס: 04-8111380

נגד

- | | |
|---|------------------|
| 1 | חיון דורית |
| 2 | משיח אילן |
| 3 | פרח כפרברעים חנא |
| 4 | בסר פרל |

נתבעים שכנגד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תובעים	1	חיון דורית
	5	לוגשי דליה
	6	לוגשי שלמה
	7	חיון תומר

באמצעות ב"כ: עו"ד ש. יטיב ואח'
רח' ואדי סאליב 30, חיפה
טל': 04-6813566 פקס: 04-6813566

פסק דין

- מונחות לפני תביעה ותביעה שכנגד שעניינן סכסוך הנוגע לבית המשותף שבשד' וינגייט 22, חיפה, המכיל 6 דירות ומזוהה כחלקה 229 בגוש 10809 (להלן: "הבית/הבית המשותף").
- עניינה של התביעה הוא בשאלה האם יש להורות לנתבעת להרוס מרפסת שבנתה בדירתה ללא הסכמות מרבית בעלי הדירות בבית, לסלק את כל פסולת הבניה הקיימת תחתיה ואת כל הפסולת שתיווצר כתוצאה מהריסתה, ולשלם לתובעים פיצויים בגין נזק לא ממוני בסך של 100,000 ₪.
- עניינה של התביעה שכנגד הוא בשאלה האם יש לחייב את הנתבעים שכנגד בעלות ביצוע תיקונים שבוצעו ברכוש המשותף ע"י התובעת שכנגד בשל אי שיתוף פעולה מצד הנתבעים שכנגד, לחייבם בגין נזקים שנגרמו לתובעת שכנגד מאי השכרת דירתה וכתוצאה מירידת ערך דירתה בגין רישום לא נכון בנסח הרישום בלשכת רישום המקרקעין ובגין נזקים לא ממוניים בסך כולל של 53,735 ₪, והאם יש להורות לנתבעים שכנגד לחתום על מסמכים לתיקון הרישום בלשכת רישום המקרקעין.
- התובעים/הנתבעים שכנגד (להלן: "מרבית בעלי הדירות בבית") הם בעלים של 5 דירות בבית והנתבעת/התובעת שכנגד (להלן: "בידיים טובות") היא בעלת הערת אזהרה בדירה הנותרת הידועה כחלקת משנה 2.
- בדיון שהתקיים ביום 6.8.20 חזרה בה בידיים טובות ממקצת הסעדים להם עתרה בתביעה שכנגד, וצמצמה את תביעתה רק להשבה כספית בגין איטום הקיר החיצוני, תיקון הביוב והזזת בלוני גז שבוצעו, וביצוע תיקוני טיח וצבע שנדרש לבצע בדירתה, ראו עמ' 3 לפרוטוקול הדיון שורות 6-11. לאור האמור, יובאו להלן רק טענות התביעה וההגנה שכנגד המתייחסות לסעדים אלו.

להלן תמצית טענות התביעה וההגנה שכנגד-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. בידיים טובות רכשה את דירתה, והחלה לבצע בה שיפוץ, במסגרתו בנתה מרפסת גדולה מעץ אשר מתנשאת לגובה של כמטר מעל פני הקרקע ותחומה בגדר. הבניה בוצעה ללא היתר בניה וללא הסכמות מרבית בעלי הדירות בבית. בידיים טובות פתח פתח יציאה מדירתה למרפסת. בידיים טובות השליכה תחת אותה מרפסת שבנתה פסולת בנין שנוצרה כתוצאה משיפוץ דירתה. לאור זאת יש לחייב את בידיים טובות כמבוקש.

7. ביחס לתביעה שכנגד טענו מרבית בעלי הדירות כי בידיים טובות אכן פנתה אליהם בבקשה לביצוע תיקונים למניעת רטיבות בדירתה ולהזזת בלוני הגז ונענתה כי עליה לפעול לכינוס אסיפה כללית לצורך הסדרת האמור. חלף כינוס אסיפה כללית ביצעה בידיים טובות את התיקונים בעצמה. למרבית בעלי הדירות בבית לא הוצגה כל חוות דעת המראה כי מקור הרטיבות הוא ברכוש המשותף, ועל כן גם לא ניתן לשלול את האפשרות שהרטיבות נוצרה כתוצאה מהשיפוצים שביצעה בידיים טובות בדירתה, שכללו גם פתיחת פתחים בקירות החיצוניים. כמו כן, הוצגו למרבית בעלי הדירות בבית רק שתי הצעות מחיר, כאשר אחת מהן נערכה על ידי בעל מקצוע שבאופן תמוה כתובתו מצויה באותה כתובת של בידיים טובות. להלן טענות ההגנה/התביעה שכנגד בקצירת האומר-

8. בהתייחס לתביעה, טענה בידיים טובות כי העבודות שביצעה ברכוש המשותף שיפרו את מצב הבית המשותף והעלו את ערכו, שכן טרם ביצען הייתה במקום חצר מוזנחת ועזובה שהייתה בית גידול למזיקים, עכברים, חולדות, וחיות בר אחרות. לכך יש להוסיף את העובדה שלתובעים לא הייתה קיימת כל גישה לחצר מכיוון שביל הגישה, בהיות הדרך חסומה על ידי פסולת בנייה, גזם עצים, ובלוני גז. לאור זאת, התובעים מעולם לא עשו כל שימוש בחצר האמורה ולא נגרם להם כל נזק מפעולותיה של בידיים טובות.

9. התנגדות מרבית בעלי הדירות מהווה חוסר תום לב, שכן בשטח המשותף הסמוך לדירת תובע מס' 3 נוצק משטח בטון, עליו מונחים מתקנים שונים המשמשים את בעל הדירה. האמור בוצע ללא קבלת היתר או אישורים ממרבית בעלי הדירות בבית. מרבית בעלי הדירות בבית לא הגישו תביעה כנגד תובע מס' 3, הגשת התביעה כנגד בידיים טובות מהווה אכיפה סלקטיבית שאין להתירה.

10. במסגרת התביעה שכנגד עתרה בידיים טובות לחייב את מרבית בעלי הדירות בבית בסך של 15,210 ₪ בגין עלות תיקון האיטום, הביוב והזזת בלוני הגז, ובסך של 3,510 ₪ עלות ביצוע תיקוני טיח וצבע בדירת בידיים טובות.

11. לטענת בידיים טובות, במהלך שיפוץ דירתה התגלו ליקויים ברכוש המשותף אשר כללו ליקוי באיטום הקיר החיצוני של הבית המשותף ונזק למערכת הביוב המרכזית. הללו גרמו לנזקי רטיבות לדירתה. כן נמצא כי בלוני הגז של מרבית בעלי הדירות בבית הוצבו בניגוד להוראות ולתקנים בסמיכות מסוכנת לדירה, לפתחיה ולחלונותיה באופן שחייב את העתקתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. משנפלו פניות בידיים טובות למרבית בעלי הדירות בבית על אוזניים ערלות היא נטלה מספר הצעות מחיר וביצעה את התיקונים בעלות של 15,210 ₪, ועל כן יש להורות ליתרת בעלי הדירות בבית להשיב לה סכום זה.

13. נזקי הרטיבות בדירת בידיים טובות טרם תוקנו עקב הצורך להמתין לייבוש מלא של הקיר והם מוערכים בסך של 3,000 ₪ + מע"מ. יש להורות למרבית בעלי הדירות בבית לשלם סכום זה לבידיים טובות לצורך ביצוע התיקונים.
ההליכים בתיק-

14. ביום 13.02.2020 ניתן על ידי צו מניעה ארעי אשר אסר על בידיים טובות לבצע שינויים ברכוש המשותף עד למתן הכרעה סופית בתיק.

15. ביום 18.11.2020, התקיים דיון הוכחות בתיק, במהלכו העידו מטעם התביעה/ההגנה שכנגד תובע מס' 3 ותובעת מס' 1. מטעם ההגנה/התביעה שכנגד העידו מוחמד זידאן, הקבלן שביצע את העבודה מושא ההליך, ושחף מלכה, בעלים ומנכ"ל משותף של בידיים טובות.
16. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

17. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולדחות את מרבית התביעה שכנגד. להלן נימוקי הכרעתי.

המרפסת-

18. בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קיימות הוראות חוק שונות בהן נקבעו שיעורי הסכמות שונים ביחס לפעולות שונות המבוצעות בדירות או ברכוש המשותף.
19. סעיף 2(א) לתקנון המצוי קובע כך:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

20. סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי: **"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".**

21. האמור לעיל מלמד כי הכלל הוא שכאשר מדובר בביצוע עבודות כלשהן הפוגעות ברכוש המשותף, ושאינן בהן משום הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, או מתן זכות שימוש ייחודי בו, די בהסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית.

22. שונים הם פני הדברים עת מדובר בנטילת חלק מהרכוש המשותף לשם שימוש הייחודי של בעל דירה מסוים או לשם הרחבת דירתו. במקרה של שימוש ייחודי נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית בהתאם לסעיף 62 (א) לחוק המקרקעין הקובע כי **"אין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. הוא הדין לגבי נטילת זכות שימוש ייחודי ברכוש המשותף שאינה כרוכה בהצמדה של אותו שטח לדירה. ראו ע"א 2525/92 ראובברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850; י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997) עמ' 454-455.

24. חריג לכלל זה הוסף במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין בו נקבע כי בתנאים מסוימים זכאי בעל דירה להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולעשות בהם שימוש ייחודי לצורך הרחבת דירתו אף בהיעדר הסכמת כל בעלי הדירות. בעניין זה מורנו סעיף 71ב(א) בחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה" כי הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם "הרחבת דירה" תתאפשר בהסכמה בשיעור נמוך יותר, וזו הוראתו:

"71ב(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

"הרחבה" הוגדרה בסעיף 71 א כ - "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". בספרו של המלומד א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 223 נאמר כי הרחבה היא - "כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה הרחבה להיות אנכית, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש". בהקשר זה נפסק זה מכבר כי תנאי לקיומה של הרחבה כהגדרת המונח בסעיף 71א לחוק המקרקעין הוא כי הצמדת החלק המסוים ברכוש המשותף סמוך פיסית לדירה המקורית, ראו ע"א (י-ס) 3418/09 עטיה נ' שגיא (פורסם בנבו, 17.01.2010).

25. בע"א (מחוזי י-ס) 1415/00 אברהם נ' אזרד (לא פורסם, 4.7.2001) (להלן: "פרשת אזרד"), נפסק כי הרחבת דירה כוללת בחובה גם הרחבתה של דירה באמצעות בנייתה של מרפסת לדירה. וכך נקבע בפסק הדין: "אין רמז לכך שהרחבה לא יכולה להתייחס לבניית מרפסת, שהרי כבר נפסק שמרפסת היא חלק מדירה".

וראו חזרה על עמדה זו בעש"א (מחוזי חי') 3181-09-13 המאם נ' חורי (פורסם בנבו, 16.6.2014) ובעש"א (מחוזי חי') 50945-05-12 ברק נ' קרש (פורסם בנבו, 19.5.2013).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. עוד נקבע בפסיקה כי על הסכמה לגריעה מן הרכוש המשותף להיות מפורשת ואין די בהיעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת, ראו ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 389 (2000); ע"א (ת"א) 2360/07 הורוביץ נ' נחמני (פורסם בנבו, 26.10.2008).

27. בעניינו, עולה השאלה האם משטח הדק שבנתה בידיים טובות באוויר על עמודים מהווה מרפסת הטעונה הסכמות בשיעור שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, האם מהווה שינויים ברכוש המשותף כאמור בסעיף 2 א לתקנון המצוי, או האם מהווה תפיסת חזקה ייחודית שחל לגביה סעיף 62א לחוק המקרקעין.

28. מרבית בעלי הדירות בבית, טענו כי מדובר על תפיסת חזקה ייחודית בשטח משותף, אשר טעונה 100% הסכמות מקרב בעלי הדירות בבית, או למצער הרחבת דירה הטעונה הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית אשר צמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף. לטענתם, המשטח שנבנה על ידי בידיים טובות מגודר בגדר, נפתח אליו פתח יציאה מדירת בידיים טובות באופן שהוא מהווה הרחבה של הדירה, ומתאפשר שימוש בו רק למחזיק בדירה מטעם בידיים טובות.

29. בידיים טובות טענה כי אין מניעה שכל בעלי הדירות בבית יעשו שימוש במשטח שנבנה, ולצורך כך היא אף הותירה פתח בגדר שבנתה בהיקף המשטח, באופן שמאפשר כניסה מהרכוש המשותף אליו לכל מעוניין. משכך, לטענתה, יש לראות בכך שימוש סביר ברכוש המשותף שאינו טעון הסכמות.

30. אציין כי בידיים טובות הודתה כי קיימת בידיה רק הסכמתה של דירת בסר פרל ז"ל, שאף היא לא הוכחה. ראו הודאת בא כוח בידיים טובות בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 06.08.2020 שורות 24-25, וראו גם בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 41-43 ובעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 18.11.20 שורה 14. אפילו הייתה מוכחת טענת בידיים טובות בדבר קבלת הסכמה מבסר פרל, גם אז הסכמה זו בנוסף להסכמת בידיים טובות מהוות הסכמה של 2 מ-6 בעלי דירות בבית בלבד.

31. לאור פסיקת בתי המשפט, כי בניית מרפסת יכולה להיחשב "הרחבת דירה" כמשמעותה בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, ולאחר שעיינתי בתמונות שהוגשו לתיק, דעתי היא כי בהינתן שבידיים טובות הייתה פועלת להוצאת היתר בנייה למרפסת אזי היא הייתה יכולה להיחשב הרחבת דירה, בהיותה מצויה בהמשך לדירה, מגודרת ומחוברת באמצעות דלת לדירה. לא מצאתי בעובדה שנתר פתח קטן במעקה שנבנה בהיקף המרפסת, כדי לאיין את היותה הרחבה של הדירה. כאשר מדובר במרפסת שנבנתה בהמשך הדירה והיא מחוברת באמצעות דלת לדירה ומגודרת במרבית היקפה ספק בעיני אם מי מבעלי הדירות בבית ירגיש חופשי להיכנס אליה ולעשות בה שימוש. אופן בנייתה יוצר את הרושם שמדובר בחלק בלתי נפרד מדירת בידיים טובות.

32. מכל מקום, משלא התקבלה הסכמה של בעלי הדירות בבית ברוב הדרוש האמור בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין ממילא לא ניתן להכשיר את המרפסת שבנתה בידיים טובות כהרחבת דירה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. עוד אציין כי אפילו הייתי רואה בבניית מרפסת ופתיחת הדלת אליה שינויים ברכוש המשותף, כאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי, עדיין נדרשת הייתה בידיים טובות להציג הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית במסגרת אסיפה כללית, מה שלא קיים בידי בידיים טובות ולא הוצג.

34. היעדרן של ההסכמות לפי כל אחת מהחלופות שפורטו חורף דינה של מרפסת עץ זו לשבת.

35. עוד אציין כי העובדה שבסמוך לדירת תובע מס' 3 נוצק משטח בטון, אינה יכולה לסייע לבידיים טובות במקרה זה. שכן, אמנם מורנו סעיף 71 ב (ג) לחוק המקרקעין כי מי שביצע הרחבה דומה של דירתו יראו אותו כמסכים להרחבה דומה שמבקש אחר לבנות, אך לא מצאתי לקבוע כי משטח הבטון שנמצא בסמוך לדירת תובע מס' 3, מהווה הרחבה של דירתו מהטעמים הבאים: ראשית, משטח הבטון האמור פתוח מכל עבריו, אינו מגודר, אינו מרוצף, והוא נעדר סממנים של שימוש ייחודי של תובע מס' 3 בו, ראו עדות תובע מס' 3 בעניין בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 18.11.20 שורות 31-33 שהייתה אמינה ולא הופרכה, וראו עדות שחף מלכה, מנהל התובעת המאשר כי משטח הבטון אינו תחום מאף כיוון בעמ' 11 לפרוטוקול הדיון שורות 21-23. שנית, לא הוכחשה טענת תובע מס' 3 כי לא קיימת דלת יציאה מדירתו אל משטח הבטון, ובהיעדר חיבור בין הדירה למשטח נשללת אפשרות היותה המשך טבעי של הדירה ועל כן היא אינה "הרחבה", ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 18.11.20 שורות 34-36. שלישית, אפילו הייתי רואה במשטח הבטון הרחבה של דירת תובע מס' 3, עדיין לא היה באמתחתה של בידיים טובות הרוב הדרוש לקיום הבנייה, שכן הסכמתה בתוספת הסכמת תובע מס' 3, בתוספת הסכמת תובעת מס' 4 (שלא הוכח כלל שניתנה), אינם מהווים הסכמה בשיעור של 75% מבעלי הדירות בבית אשר צמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף (אלא הסכמה של 3 מתוך 6 בלבד). רביעית, משקבעתי כי בהיעדר היתר בנייה או אישור בתנאים לא חל על המרפסת מושא ההליך סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין ממילא גם לא חלה עליה הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין שעניינה "הרחבה דומה".

36. הוא הדין במצב בו חלה על הבניה הוראת סעיף 2 (א) לתקנון המצוי. במקרה כזה ממילא לא יכול לחול על הבנייה סעיף 71 ב (ג) לחוק המקרקעין שעניינו "הרחבה דומה" והוא חל רק על בנייה בהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, ועל כן גם אז בידיים טובות אינה יכולה להיבנות מאותו משטח בטון שנוצק בסמוך לדירת תובע מס' 3.

37. באשר לטענת בידיים טובות כי שטח החצר עליו נבנה משטח הדק נמצא בסמיכות לדירתה וממילא לא שימש את מי מבעלי הדירות בבית הן לאור מיקומו והן לאור היותו בלתי מטופח, ראו סעיפים 30 ואילך לסיכומי בידיים טובות. לא מצאתי כי יש בטענה זו כדי להכשיר את הבנייה של בידיים טובות. ויוטעם, מטבע הדברים זיקתה של דירה בקומת קרקע אל החצר הסובבת אותה חזקה יותר מזיקתן של הדירות בקומות הגבוהות יותר. חרף זאת, החצר כולה היא רכוש משותף של בעלי הדירות כולם, וכל שינוי בה צריך שיהיה על דעת כל בעלי הדירות. החוק אינו מקנה לבעל דירה זכות לשנות את אופי הרכוש המשותף, אף לא את אופי חצר הבית,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מבלי שהדבר למצער יבוא לדיון בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ואין כל משמעות לכמות השימוש שעושים מרבית בעלי הדירות בבית החצר זו. ראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א 281/61 שלוסר נ' כץ פד"י טו 2329 :

"אין אדם יכול לדרוש זכות הנאה כלשהי מרכושו של הזולת רק מפני שנוח לו הדבר או מפני שהוא זקוק לזה ולזולת אין הדבר גורם כל נזק שהוא – אפילו מצבו הקשה של האדם הזה עשוי לעורר אהדה אליו מצד בני האדם. אין לזהות שיקולים מוסריים עם שיקולים שביושר במשמעות המשפטית, דבר התלוי ברצונו הטוב של הזולת אין לכפות עליו 'רצון טוב' זה ע"י החלת השיקולים שביושר, עוד לא שמענו על הלכה מעין זו".

38. לא מצאתי גם לקבל את עמדת בידיים טובות ולפיה סירוב בעלי הדירות בבית לקבל מבידיים טובות פיצוי כספי בעבור שטח הדק צריך לשמש כנגדם או לשמש כשיקול נגד מתן צו הריסה (ראו סעיפים 44-45 לסיכומי בידיים טובות) קבלת עמדתה זו תעודד כוחנות ובריונות בבית משותף ותעודד בעלי דירות שלא הצליחו לקבל הסכמות ממרבית בעלי הדירות בבית לשינויים שבדעתם לבצע לבצעם ללא הסכמות ולדרוש מתן פיצוי כספי למרבית בעלי הדירות בבית חלף השבת המצב לקדמותו.

39. גם טענת בידיים טובות ולפיה בעלי דירות אחרים בבית ביצעו אף הם בנייה חריגה ברכוש המשותף או שינו מפתחי חלונות בדירתם כמפורט בסעיפים 21-23 לתצהיר עדותה הראשית אינה יכולה לשמש כטענת הגנה. שינויים שביצעו אחרים, ככל שביצעו, אינם מקנים לבעל דירה אחר בבית לבצע אף הוא שינויים.

40. לאור האמור, בהיעדר הסכמות מרבית בעלי הדירות בבית לבנייה שביצעה בידיים טובות לא ניתן להותיר את הבנייה, וזאת בין אם תחול על הבנייה הוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין, בין אם תחול עליה הוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין ובין אם עסקינן בשינויים ברכוש המשותף כאמור בסעיף 2 (א) לתקנון המצוי. לאור האמור, אני מורה לבידיים טובות לפרק את מרפסת העץ שבנתה, כולל הגדרות והמסד, לפנות את הפסולת שתיוצר כתוצאה מההריסה ואת הפסולת המצויה תחתיה, המודגמת בתמונות ת/1, לאטום את פתח היציאה מהדירה החוצה, ולהשיב את המצב לקדמותו. האמור יבוצע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין על חשבון בידיים טובות.

41. לא מצאתי לחייב את בידיים טובות בגין הנזקים הממוניים הנטענים וזאת בהיעדר סמכות עניינית להכריע ולפסוק בעניין, וראו בעניין את סעיף 72 לחוק המקרקעין הקובע את היקף סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין.

התביעה שכנגד-

החזר הוצאות בעבור תיקונים שבוצעו ברכוש המשותף ע"י בידיים טובות-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. בתביעה שכנגד עתרה בידיים טובות לחיוב מרבית בעלי הדירות בבית בחלק היחסי של הסכום שהיא הוציאה לצורך תיקון איטום הקיר החיצוני, תיקון הביוב והזזת בלוני הגז בסך של 15,210 ₪.

43. חלקי הבית המשותף שהם בגדר "רכוש משותף" הוגדרו בסעיף 52 לחוק המקרקעין כדלהלן:
"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

44. חובתו של כל בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין לאמור:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר."

45. ברגיל נציגות בית משותף היא המופקדת על ניהול עניני הבית המשותף לרבות ייזום וביצוע עבודות אחזקה ברכוש המשותף. כך מורים אותנו סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין. סעיפים אלו משתלבים עם סעיף 3(א) לתקנון המצוי החל על הבית והקובע לאמור:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה."

46. למקרא הסעיף עולה, לכאורה, כי המתווה הנכון, בהינתן שקיים ליקוי ברכוש המשותף הגורם לנזק לבעל דירה, הינו פניה לנציגות בדרישה שתבצע תיקון בבית או ברכוש המשותף כאמור. בהקשר דידן נשאלת השאלה האם בנסיבות מסוימות זכאי בעל דירה לבצע את התיקון בעצמו ולתבוע השבת הוצאותיו?

47. שאלה זו נדונה בפס"ד ע"א 179/84 רוס נ' חפציבה, פ"מ התשמ"ה (3) 418, 420 (1985) (להלן: "פס"ד רוס") כדלהלן:

"האם רשאי בעל דירה בבית משותף לעשות בעצמו תיקונים ברכוש המשותף, תיקונים שאי עשייתם פוגעים בדירתו, וזאת לאחר שהודיע לנציגות ולבעלי הדירות האחרים על הצורך בתיקונים ואלו נמנעו מעשייתם תוך הזמן שקצב להם, והאם זכאי אותו בעל דירה להחזר הוצאותיו בגין אותו תיקון ברכוש המשותף, או שמא בעל דירה רשאי לעשות תיקונים כאלו ברכוש המשותף, ואם ביצעם לא יהא זכאי להחזר הוצאותיו."

48. מהו, אפוא, דינו של בעל דירה אשר דרישתו אינה נענית על ידי נציגות הבית המשותף? פס"ד רוס קבע כי זכותו של בעל דירה לממן את התיקון ולהיפרע מבעלי הדירות האחרים תעמוד לו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אם הוכיח ארבעה תנאים מצטברים ואלו הם: היה פגם ברכוש המשותף, התיקון היה מחויב המציאות, התיקון בוצע במחיר סביר בנסיבות העניין, התיקון בוצע ברמה נאותה.

49. סוגיה זו עלתה גם ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף ברח' סוקולוב 48, קרית אתא, פסקה 7 לפסק דינו של השופט הנדל (פורסם בנבו, 14.12.2017), שם אף הוחמרה הדרישה מאת בעל דירה בבית המבצע בעצמו תיקונים ברכוש המשותף חלף הנציגות, תוך שנקבע כי קיימת ציפייה שבעל דירה יגיש כנגד הנציגות תביעה למפקח על רישום מקרקעין טרם שיוציא כספים במקומה. וכך נקבע בפסק הדין:

"דרך המלך להתמודדות עם פגם ברכוש המשותף היא באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף, וככל שזו אינה נעתרת לתיקון הפגם – על הדייר לפנות בתביעה למפקח נגד הנציגות, על מנת שיכריע בסכסוך. אם בחר הדייר, במקרה שסירבה הנציגות לתקן, שלא להגיש תביעה למפקח, אלא הוציא מכיסו ותיקן את הפגם בעצמו – אזי על מנת לקבל שיפוי יאלץ לעמוד בנטל להוכיח את התנאים שפורטו לעיל. ובקצרה: ליקוי שחובת הנציגות הייתה לתקן; פניה לנציגות וסירובה לתקן; דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח; פגיעה קשה ביכולתו לעשות שימוש בנכס; תיקון הליקוי בצורה נאותה; וכן כאמור יש משקל לעלות התיקון."

50. אבחן להלן את עובדות המקרה שבפניי, לאמור: האם הוכיחה בידיים טובות כי פנתה אל נציגות הבית המשותף או אל בעלי הדירות האחרים ולא נענתה, והאם התקיימו התנאים המצטברים המזכים אותה בהחזר הוצאותיה.

51. **ליקוי שחובת הנציגות הייתה לתקנו** – בהתאם להגדרת "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק המקרקעין, אשר נוסחו הובא לעיל, בריכת הביוב שתוקנה והקיר החיצוני שנאטם הם רכוש משותף. משכך, ברי כי ככל שיוכח כי היה קיים בהם ליקוי אזי האחריות לביצוע התיקונים בהם רובצת לפתחה של הנציגות.

לגבי בלוני הגז, בתביעה שכנגד לא פורט האם מדובר בבלוני גז פרטיים שאז חלה החובה לתקנם, להעתיקם וכיוב' על הבעלים של כל דירה שבלון הגז שלה דרש תחזוקה/העתקה, או שמדובר במערכת משותפת שאז החובה לשאת בתחזוקתם חלה על הנציגות. כמו כן, לא הוכח האם בלוני הגז שהועתקו שימשו את כל בעלי הדירות בבית או את מקצתם, כך שבעניין בלוני הגז לא הוכח כי מדובר בליקוי שחובת הנציגות הייתה לתקנו.

52. **פניה לנציגות או לבעלי הדירות בבית טרם ביצוע העבודה** – בידיים טובות טענה כי לא קיימת נציגות לבית המשותף, ראו סעיף 50 לתצהיר עדותה הראשית. מעדות תובע מס' 3 עלה כי תובעת מס' 5 משמשת כנציגות הגם שלא זכור לו מתי נבחרה ככזו, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 21-43. מעדות תובעת מס' 1 עלה גם כן כי תובעת מס' 5 משמשת כנציגות, ראו עדותה בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 10-19. למשמע העדויות מצאתי להעדיף את גרסת מרבית בעלי הדירות בבית כי הייתה קיימת נציגות לבית אשר נציגותה הייתה תובעת מס' 5. מכל מקום,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בין אם תובעת מס' 5 מונתה כנציגות, בין אם לאו, לא נטען וממילא לא הוכח כי היא לא הייתה חלק מקבוצת הווטסאפ אליה הפנתה בידיים טובות דרישה, ומשכך, פניית בידיים טובות בקבוצה מהווה, לדידי, גם פניה לנציגות וגם פניה לבעלי הדירות בבית.

53. מהתכתבות הווטסאפ שצורפה כנספח ז' לתצהיר בידיים טובות עולה כי בידיים טובות הפנתה דרישה בעניין בווטסאפ לכל בעלי הדירות בבית ביום 19.2.20: **"יש לנו רטיבות מקיר חיצוני של הבנין והיה גם איש מקצוע שאמר שזה גם מהביוב שנמצא שם וצריך לסדר את זה כי זה עושה לנו ממש נזק בבית ומקשה עלינו להשכיר את הדירה. בנוסף היה גם איש גז שאמר לנו שאסור שבלוני הגז יהיו קרובים כל כך לחלון חדר השינה וצריך להזיז אותם לקיר של המקלט."** (אמצע עמ' 4 להתכתבויות נספח ז' לתצהיר בידיים טובות). ביום 23.2.20 הציע מנהל בידיים טובות לכל בעלי הדירות בבית להביא קבלן מטעמם ליתן הצעת מחיר לביצוע העבודות. ביום 24.2.20 קיימת פניה נוספת של בידיים טובות לבעלי הדירות בבית בעניין. ביום 12.3.20 מדווח נציג בידיים טובות כי הדירה אמנם הושכרה אך צריך לטפל בתיקונים, כי העביר לעיונם 2 הצעות מחיר בעניין, וכי אם לא יקבל מהם מענה ביומיים שלאחר מכן יבצע בעצמו את התיקונים. ביום 16.4.20 העביר נציג בידיים טובות לבעלי הדירות בבית בווטסאפ העתק קבלה עבור עבודות איטום, ביוב והזזת בלוני גז בסך כולל של 15,210 ₪, ודרש מכל בעל דירה להעביר לו את הסך של 2,535 ₪.

54. בידיים טובות פנתה בעניין, כאמור, בהתכתבויות הווטסאפ לכל בעלי הדירות בבית. לא הופרכה טענת בידיים טובות כי כל בעלי הדירות בבית היו שותפים באותה קבוצת ווטסאפ, ועל כן מההתכתבויות שצורפו עולה הרושם כי נעשתה פניה כדבעי לכל בעלי הדירות בבית.

55. **דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח** - לא שוכנעתי כי הייתה קיימת דחיפות שלא אפשרה להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין טרם ביצוע העבודות. לא התרשמתי כי המפגעים שהיו קיימים ברכוש המשותף חייבו תיקון בהול שלא אפשר פניה מוקדמת למפקח על רישום מקרקעין בתביעה. מחומר הראיות עלה כי העבודות כולן בוצעו בחודש אפריל, ראו הקבלות שצורפו כנספחים יב' ו-יג' לתצהיר בידיים טובות. לא מצאתי כי ביצוע איטום בקיר החיצוני למניעת חדירת רטיבות בשלהי החורף, עת הסתיימה עונת הגשמים, הייתה דחופה. הוא הדין לגבי תיקון דליפה משוחת ביוב סדוקה שלא נטען כי גרמה לנזילת ביוב לתוך הדירה אלא לנזילה בחצר הבית. הוא הדין לגבי העתקת בלוני גז שהיו מותקנים במיקום ממנו הועתקו משך כ-50 שנים, לא מצאתי כל דחיפות שמנעה אפשרות לפנות בתביעה קודם לתיקון. מוצאת אני לקבוע ביחס לשלושת התיקונים שבוצעו כי לא הוכח כי הייתה מניעה להקדים פנייה בתביעה למפקח על רישום מקרקעין בעניין טרם ביצוע התיקונים.

56. **פגם ברכוש המשותף** – כפי שעלה מהתכתבויות הצדדים בווטסאפ, בלוני הגז היו מותקנים במקום ממנו הועתקו במשך כ-50 שנים. לא הובאה ראשית ראיה מטעם בידיים טובות לטענה כי מיקום זה היווה סכנה בטיחותית לדירת בידיים טובות. לא צורפה חוות דעת או התייחסות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של מתקין גז מוסמך או של חברת גז. לא מצאתי כי קביעת הקבלן המבצע מטעם בידיים טובות, בסעיף 11 לתצהיר עדותו הראשית, כי בלוני הגז היו מותקנים במרחק הנוגד את התקן הישראלי מהווה הוכחה לקיומו של פגם כאמור. הקבלן שביצע את העבודות משמש כקבלן שיפוצים כללי ואינו מתמחה בתחום הגז, וראו עדותו בעניין בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 18.11.20 שורות 30-36 ממנה עלה כי לא הוא ביצע את עבודות העתקת בלוני הגז אלא נעזר במתקין גז. מסמך מטעם אותו בעל מקצוע מוסמך שביצע את העבודות לא הוגש. משכך, לא שוכנעתי כי נפל פגם במיקום בו היו מותקנים בלוני הגז.

באשר לאיטום הקיר החיצוני ולתיקון שוחת הביוב, מהצעות המחיר שצורפו עולה כי הוחלפה בריכת ביוב, עבודה שכללה חציבה, איטום וחיבור לצנרות הקיימות, וכי בוצע איטום לקיר החיצוני, לגביו צורפה תמונה שהמחישה את הרטיבות שנגרמה לדירה כתוצאה מהליקוי. על אף שלא צורפה כל חוות דעת בעניין, מעיון בהצעות המחיר שצורפו לתצהיר בידיים טובות עולה הרושם כי היו קיימים פגמים ברכוש המשותף הם הקיר החיצוני ושוחת הביוב. משלא ניצלו מרבית בעלי הדירות בבית את האפשרות שניתנה להם ע"י בידיים טובות להביא בעל מקצוע מטעמם על מנת לבדוק את הטענות בדבר ליקוי ברכוש המשותף מוצאת אני לאמץ את קביעות בעלי המקצוע מטעם בידיים טובות בעניין, ולקבוע כי היה קיים ליקוי בקיר החיצוני ובשוחת הביוב, וראו בעניין גם את עדות תובע מס' 3 בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 18.11.20 שורות 42-46: **"ש: אז הבעיות רטיבות בדירת השכן שלך אינם דבר חדש. ת: זה לא דבר חדש... ייתכן שהייתה בעיה בקיר החיצוני אבל אני לא הייתי אצלך בדירה ואיני יודע"**. וכן ראו את עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 29-30 שם מאשר העד כי לא ביקש לבוא לראות את הרטיבות הנטענת בדירת בידיים טובות, ועדות דומה של תובעת מס' 1 בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 15-18. אחדד כי, לדידי, הצורך בהבאת חוות דעת פחותה במקום בו ניתן ראות בעין בלתי מזוינת שבר בשוחת הביוב או חדירת רטיבות מקיר חיצוני.

57. **סבירות ההוצאה** – בידיים טובות המציאה כמה הצעות מחיר שצורפו כנספחים יא'-יג' לתצהיר בידיים טובות. מרבית בעלי הדירות בבית לא הכחישו קבלתם של שתיים מהן. למקרא הצעות המחיר מוצאת אני לקבוע כי ההוצאה הכללית שהוצאה סבירה ביחס להצעות שהתקבלו. עם זאת, הצעות המחיר שצורפו נעדרות פירוט לגבי עלות ביצוע של כל תיקון מבין שלושת התיקונים שבוצעו, כך שאפילו הייתי מוצאת להכיר ברכיב אחד מבין כלל הרכיבים שתוקנו לא היה ביכולתי לאמוד את סבירות ההוצאה ביחס לאותו רכיב שתוקן.

58. **התיקון היה מחויב המציאות** – כפי שצוין לעיל, לא שוכנעתי כי העתקת בלוני הגז הייתה מחויבת המציאות, זאת להבדיל מאיטום הקיר החיצוני ותיקון שוחת הביוב שהיו הכרחיים.

59. **נאותות הביצוע** – היות ולא באה כל טענה של מרבית בעלי הדירות בבית בעניין אניח כי העבודות בוצעו באופן נאות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/78/2020, 8/193/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

60. סיכום האמור מביאני לכלל מסקנה כי לא הוכחו כל התנאים הנדרשים לשם מתן פסק דין שיוורה לבעלי הדירות בבית להשיב בידיים טובות את הכספים שהוציאה לתחזוקת הרכוש המשותף חלף הנציגות, ומשכך יש לדחות את הדרישה להחזר כספי בתביעה שכנגד.

תיקוני טיח וצבע-

61. משמצאתי לקבוע כי שוכנעתי כי היה קיים פגם באיטום הקיר החיצוני בדירת בידיים טובות, מוצאת אני לחייב את מרבית בעלי הדירות בבית לבצע תיקוני טיח וצבע בדירת בידיים טובות לצורך השבת המצב לקדמותו וזאת בהתאם לסעיף 3 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. האמור יבוצע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

62. תיאום מועד ביצוע העבודות ייעשה בכתב בין הצדדים. המועדים המוצעים יהיו בימים א-ו בשעות עבודה מקובלות.

סוף דבר-

63. התביעה מתקבלת. אני מחייבת את בידיים טובות לפרק את מרפסת העץ שבנתה, כולל הגדרות והמסד, לפנות את הפסולת שתיווצר כתוצאה מההריסה ואת הפסולת המצויה תחתיה, המודגמת בתמונות ת/1, לאטום את פתח היציאה מהדירה החוצה, ולהשיב את המצב לקדמותו. האמור יבוצע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין על חשבון בידיים טובות.

64. התביעה לפיצוי בגין נזקים לא ממוניים נדחית מטעמים של חוסר סמכות.

65. התביעה שכנגד נדחית למעט ביחס לביצוע תיקוני טיח וצבע בדירת בידיים טובות.

66. אני מחייבת את מרבית בעלי הדירות בבית, ביחד ולחוד, או באמצעות נציגות הבית המשותף לבצע תיקוני טיח וצבע בדירת בידיים טובות לצורך השבת המצב לקדמותו. האמור יבוצע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

67. אני מחייבת את בידיים טובות בהוצאות מרבית בעלי הדירות בבית בהוצאות משפט בגין התביעה והתביעה שכנגד, לרבות בגין אגרת משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (12.2.20) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום טז' כסלו תשפ"א (2.12.20)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין